CONTRATO DE LOCAÇÃO IMÓVEL RESIDENCIAL
GARANTIA LOCATÍCIA CAUCÃO DE BEM IMÓVEL – Art. 38 da Lei 8.245/1991

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

LOCADORES: EUZIQUE TORRES DE MORAIS JUNIOR, brasileiro, portador da CNH n° 05656661108 DETRAN/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 304.040.208-01 endereço de a-mail: junior.mmar@gmail.com, casado em comunhão parcial de bens com **MARCIA SILVA TORRES,** brasileira, portadora do RG N° 35.413.841-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF N° 315.561.668-10 residentes e domiciliado na Rua Jerônimo Veloso Cubas, n°258 – Casa 3, Jardim Fanganiello – São Paul/SP.

LOCATÁRIOS: HELBERT CEZAR BATISTA DA ROSA brasileiro, solteiro, portador da CNH N°07389217080 DETRAN/SP e inscrito no CPF/MF sob o N° 469.343.538-46, residente e domiciliado na Rua general Daltro Filho, N° 111, Parque São Vicente, Mauá/SP, endereço de e-mail: helbertcezar@hotmail.com.

QUALIFICAÇÃO DO IMÓVEL: *Uma unidade, autônoma, assobradada, geminada, designada casa 7, do empreendimento Residencial Limoeiro, localizado na Rua Yakushijim, N° 222, em perímetro urbano deste município e comarca de Poá/SP.*

FINALIDADE E ATIVIDADE: Residencial

PRAZO DE LOCAÇÃO: 30 (trinta) meses, a iniciar em 26/06/2024 (Vinte e Seis de Junho de Dois Mil e Vinte e Quatro), com término previsto para 29/12/2026 (Vinte e Nove de Dezembro de Dois Mil e Vinte e Seis).

VALOR DA LOCAÇÃO: 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais)
IPTU: Incluso no valor da Locação
Condomínio: Incluso no valor da locação

DATA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL: todo dia 10 (Dez) do mês subsequente ao vencido. Devendo ser pago através de boleto bancário.

REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL: A cada 12 (doze) meses, o valor do aluguel será reajustado de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), coletado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. No entanto, esse reajuste será aplicado somente caso o índice seja positivo. Se o índice for negativo, o valor do aluguel permanecerá inalterado e o contrato não sofrerá qualquer modificação.

ENCARGOS LOCATÍCIOS: energia elétrica e consumo de água, devendo ser pagos pelo **LOCATÁRIO** diretamente para as empresas prestadoras de serviços.

CONTRATO DE LOCAÇÃO IMÓVEL RESIDENCIAL
GARANTIA LOCATÍCIA CAUCÃO DE BEM IMÓVEL – Art. 38 da Lei 8.245/1991

A tarifa bancária cobrada para a geração do boleto de locação será de responsabilidade do **LOCATÁRIO**. O valor correspondente a essa tarifa será cobrado juntamente com o valor do aluguel mensal e demais encargos locatícios.

MULTA RESCISÓRIA: 03 (três) aluguéis vigentes à época da rescisão, proporcional ao tempo restante da locação.

GARANTIA DE LOCAÇÃO: CAUCÃO DE BEM IMÓVEL – Art. 38 da Lei 8.245/1991

Assina como caucionante MICHELE DE SOUZA BISTAFA, brasileira, solteira, portadora da CNH N° 07222795037 DETRAN/SP e inscrita no CPF/MF sob N° 483.979.248-84, residente na Rua Yakushigim, n° 222, Casa 2, Vila Amélia, Poá/SP, e-mail: dramichelesbistafa@hotmail.com. A garantia aqui estipulada vigorará mesmo que a locação se prorrogue a qualquer título, até a efetiva entrega das chaves ao Locador. A responsabilidade da caucionante perdurará até a entrega efetiva das chaves do imóvel, inclusive para qualquer modificação na locação resultante da aplicação do texto legal.

Imóvel caucionado: O caucionante oferece como garantia da locação, nos termos do art. 38 da Lei 8.245/1991, o seguinte bem imóvel de sua propriedade: *casa/apartamento/terreno* situado na Rua Triunfo, Lote 34-A, Quadra “C”, Vila ARARAT, perímetro urbano de Poá/SP, medindo 5,80m de frente por 29,70m de ambos os lados, com mesma medida de frente nos fundos, totalizando uma área de 172,26m², matriculado sob nº 88.294 do Livro N.º 2 pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poá.

Benefício de Ordem: A caucionante renuncia ao benefício de ordem concedido pelo art. 827 e seguintes do Código Civil Brasileiro, facultando ao locador a execução dos devedores ou da garantia, em qualquer ordem.

Substituição do Caucionante: Em caso de falecimento da caucionante, a garantia aqui estipulada obriga seus herdeiros, que poderão requerer o cancelamento da garantia a qualquer tempo, desde que comunique a administradora por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta), momento em que o locatário terá o mesmo prazo de 30 (trinta) dias para indicar nova garantia, sob pena de responder pela rescisão do contrato, sujeitando-se ao pagamento de multa e demais penalidades estipuladas neste instrumento.

Ações de Despejo: Não é obrigatório ao Locador ou seu representante legal dar prévio conhecimento ao caucionante da propositura de eventuais ações de despejo e/ou cobrança por falta de pagamento dos aluguéis e encargos locatícios. É obrigação do caucionante verificar pessoalmente o cumprimento das obrigações assumidas pelas partes.

Registro do Contrato na Matrícula do Imóvel: O presente contrato de locação deverá ser registrado na matrícula do imóvel oferecido como garantia pelo caucionante, no prazo de até 30 (trinta) dias da assinatura do presente instrumento, nos termos o art. 38, § 1º

da Lei 8.245/1991, onde todos os custos associados ao registro, incluindo taxas de cartório e quaisquer outras despesas, serão de responsabilidade exclusiva do Locatário.

Comunicações Processuais: Os Locatários e o Caucionante autorizam expressamente aos Locadores a proceder a sua citação inicial, interpelações, intimações, notificações ou qualquer outro ato de comunicação processual, por via postal, em toda e qualquer ação judicial ou procedimento extrajudicial decorrente da relação locatícia ajustada, especialmente as intimações referidas nos arts. 62, III e 67, II e VII da Lei 8.245/91.

SEGURO INCÊNDIO: é obrigatória a contratação do seguro incêndio pelo **LOCATÁRIO**, em favor do imóvel, por prazo igual ao da locação, inclusive se esta for renovada.

O **LOCADOR** acima qualificado, loca ao **LOCATÁRIO**, também acima qualificado, o imóvel objeto deste contrato, mediante as cláusulas ajustadas a seguir, sob a luz da Lei nº 8.245/1991, denominada Lei do Inquilinato:

BASES CONTRATUAIS

PRIMEIRA: O **LOCATÁRIO** compromete-se a não alterar a finalidade do imóvel locado, sob pena de infração contratual;

SEGUNDA: O prazo de locação é determinado, devendo o **LOCATÁRIO** restituir o imóvel ao **LOCADOR** imediatamente ao final do prazo, totalmente desocupado, nas mesmas condições que o recebeu. O contrato pode ser renovado mediante ajuste entre as partes, devendo, para tanto, o **LOCATÁRIO** manifestar sua vontade de renovação com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência em relação ao término o contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica combinado entre as partes a faculdade de Rescisão do Contrato após o prazo de 12 meses sem o pagamento da multa estipulada neste contrato.

TERCEIRA: o valor da locação é composto pelo aluguel, IPTU e condomínio, que ao ser repassado através da administradora deve ser pago pelo **LOCADOR**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Não vindo a efetuar o pagamento do aluguel até a data estipulada, fica obrigado a pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel estipulado neste contrato, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária.

QUARTA: os encargos locatícios de energia elétrica e consumo de água são de responsabilidade do **LOCATÁRIO**, sendo assim, fica ciente que terá que proceder com as devidas transferências das contas para seu nome, junto às concessionárias e prestadoras de serviços, no prazo máximo de 10 dias contados da assinatura do presente contrato.

QUINTA: O **LOCATÁRIO** recebe as chaves do imóvel na data de início da locação, tornando-se responsável pela conservação e funcionamento do imóvel, compromete-se ainda a zelar pelo imóvel, não o danificar ou destruí-lo, nem desviar sua finalidade, sob pena de infração contratual e responsabilização pelos danos, nos termos da lei.

SEXTA: sendo o imóvel objeto desta locação unidade de condomínio edilício, o **LOCATÁRIO** se obriga a cumprir todas as suas regras, regulamentos e convenções, sendo responsável por eventuais multas oriundas de suas ações, omissões e conduta perante o condomínio, bem como em qualquer eventual despesa adicional que venha no boleto condominial referente a aluguel de salão de festas entre outros.

SÉTIMA: em virtude de desapropriação, incêndio ou desabamento ou qualquer ocorrência que impeçam o uso normal do imóvel, o presente contrato será resolvido, sendo desnecessário o pagamento de multa ou indenização por ambas as partes.

PARÁGRAFO ÚNICO: a parte que der causa ao prejuízo será responsabilizado por sua ação ou omissão, nos termos a lei, além do pagamento das multas previstas neste contrato.

OITAVA: O **LOCATÁRIO** não poderá realizar qualquer benfeitoria no imóvel sem a prévia autorização por escrito do **LOCADOR**, exceto aquelas de caráter urgente que sejam indispensáveis e não possam aguardar a aprovação do **LOCADOR**. O **LOCATÁRIO** reconhece que apenas as benfeitorias necessárias, conforme definidas pela lei, darão direito a reembolso pelo **LOCADOR**.

Além disso, o **LOCATÁRIO** está expressamente proibido de realizar qualquer modificação no imóvel, incluindo alterações na pintura, ou modificações nos móveis existentes, sem o consentimento prévio do **LOCADOR**. Da mesma forma, fica vedada a sublocação do imóvel, seja parcial ou total, sem autorização prévia do **LOCADOR**.

NONA: o presente contrato poderá ser rescindido pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, sendo facultada a parte inocente a decisão sobre sua rescisão, nos 30 (trinta) dias subsequentes à data da infração ou de sua descoberta, tendo direito a receber a multa rescisória prevista neste contrato.

DÉCIMA: na intenção da desocupação do imóvel antes do término do contrato, o **LOCATÁRIO** deverá obrigatoriamente comunicar a administradora com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, e marcar dia e hora para a vistoria de desocupação, sendo obrigatória a presença do **LOCATÁRIO** ou seu representante neste momento.

ONZE: O **LOCATÁRIO** se compromete a manter uma conduta adequada e respeitosa com os vizinhos e a comunidade local. Isso inclui o cumprimento de padrões de boa vizinhança, evitando comportamentos que possam causar perturbação ou incômodo aos vizinhos, como ruídos excessivos, música alta, entre outros.

Além disso, o **LOCATÁRIO** concorda em respeitar as normas e regulamentos estabelecidos pelas autoridades municipais e qualquer outra entidade competente relacionada ao uso e ocupação do imóvel.

DOZE: as infrações legais de ordem criminal que o **LOCATÁRIO** ou **LOCADOR** cometer em relação à propriedade ou uso do imóvel gera faculdade para a parte inocente de rescindir o contrato de locação, sob pena de pagamento de multa rescisória pela parte infringente.

TREZE: as partes elegem o foro da comarca de Poá SP. para resolver questões judiciais oriundas deste contrato, ficando a parte vencida responsável pelas despesas judiciais, além de honorários advocatícios na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CATORZE - AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE DADOS

Os **CONTRATANTES** de forma livre, informada e inequívoca concordam com o tratamento de seus dados pela imobiliária administradora da locação, no legítimo interesse dos mesmos e para a finalidade do presente instrumento, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Ao manifestarem-se os CONTRATANTES concordam que, no legítimo interesse dos mesmos e para a finalidade de intermediação e administração da locação ora

contratada, consentem e concordam que a imobiliária administradora da locação tome decisões referentes ao tratamento de seus dados pessoais ou de sua respectiva empresa, necessários ao desempenho dos serviços ora contratados, bem como realize o tratamento de tais dados.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes mandaram redigir o presente instrumento de locação do imóvel, que depois de lido e achado conforme, as partes o assinaram, na presença das 02 (Duas) testemunhas abaixo que estiveram presentes e a tudo viram.

LOCADORES:

_____ _____

EUZIQUE TORRES DE MORAIS JUNIOR **MARCIA SILVA TORRES**

LOCATÁRIO: **FIADOR:**

_____ _____

HELBERT CEZAR BATISTA DA ROSA **MICHELE DE SOUZA BISTAFA**

Testemunha 01: **Testemunha 02:**

_____ _____

Nome: Nome:
RG: RG:

Poá, 20 de Junho de 2024.